

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 259/2539 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โจทก์
นายวัชรพล พงษ์บ้านไร่ กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 861, มาตรา 877 วรรคท้าย

ตามกรมธรรม์ประกันภัยระบุให้จำเลยที่ 4 รับผิดชอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวน 500,000 บาทต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง แต่ในมูลคดีเดียวกันนี้จำเลยที่ 4 ถูกองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยฟ้องเรียกค่าเสียหาย ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบต่อองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นเงิน 144,580.48 บาท ซึ่งจำเลยที่ 2 ในคดีดังกล่าวคือจำเลยที่ 4 คดีนี้จำเลยที่ 4 ได้ชำระเงิน 195,183 บาท ไปแล้ว เมื่อรวมกับความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสองที่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในคดีนี้ จำนวน 2,620,210.80 บาท รวมยอดความรับผิดชอบทั้งสิ้น 2,764,791.28 บาท จึงเกินวงเงินที่จำเลยที่ 4 จะต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จำกัดความรับผิดชอบไว้เพียง 500,000 บาท ดังนั้นจำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์คดีนี้เฉลี่ยตามส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยต้องรับผิดชอบเพียง 473,853.27 บาท

ตามกรมธรรม์ประกันภัยระบุให้จำเลยที่ 4 รับผิดชอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวน 500,000 บาทต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง แต่ในมูลคดีเดียวกันนี้จำเลยที่ 4 ถูกองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยฟ้องเรียกค่าเสียหาย ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบต่อองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นเงิน

144,580.48 บาท ซึ่งจำเลยที่ 2 ในคดีดังกล่าวคือจำเลยที่ 4 คดีนี้จำเลยที่ 4 ได้ชำระ
เงิน 195,183 บาท ไปแล้ว เมื่อรวมกับความรับผิดของจำเลยทั้งสองที่ต้องรับผิดชอบ
โจทก์ในคดีนี้ จำนวน 2,620,210.80 บาท รวมยอดความรับผิดทั้งสิ้น 2,764,791.28
บาท จึงเกินวงเงินที่จำเลยที่ 4 จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายประกันภัยที่จำกัดความ
รับผิดไว้เพียง 500,000 บาท ดังนั้นจำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่
โจทก์คดีนี้เฉลี่ยตามส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยต้องรับผิดชอบเพียง 473,853.27 บาท

(อธิราช มณีภาค-มงคล สระฐาน-วุฒิ คราววุฒิ)

ศาลแพ่ง - นายวิบูลย์ นนทสูติ

ศาลอุทธรณ์ - นายณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ